

# Tu Libertad Fiscal y Arraigo Legal en Paraguay



## ¿Qué incluye el servicio de residencia?

- Residencia Temporal y Cédula.
- Asistencia en línea con información sobre el proceso.
- Profesional para la bienvenida, recogida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Le facilitamos la información para obtener cambio de moneda a su llegada al país.
- Le entregamos una tarjeta Sim local para que se pueda dar de alta en una de las principales operadoras del país en opción prepago con datos y que posteriormente puede convertir en línea personal postpago si lo desea.
- Le facilitamos La información y si lo necesita, le ayudamos a configurar una línea VoIP Española para poder recibir llamadas gratuitas en Paraguay en su propio móvil sin coste de roaming (El contrato de Software tiene un coste de unos 25\$ / año con la operadora VoIP en un solo pago, si el cliente no es hábil con la informática, y lo desea, se lo podemos dar de alta nosotros con un coste de 50\$)
- Profesional para llevarle a hacer el trámite de la residencia temporaria y cédula en migraciones, personalmente
- Plazo de 3 días hábiles para realizar el trámite.
- Guia personalizada en función de las preferencias del cliente en nuestra entrevista previa para su estancia en el país.

**El coste de todo el servicio es de 950€ / 1.100\$**

(No están incluidos los gastos administrativos de documentación, en los diversos estamentos Paraguayos unos 525€ / 600\$; los deberá pagar el cliente, a medida que avance el proceso; pero ofrecemos la opción, también, de que nos los puede pagar a nosotros y le liberaremos del engorroso trámite, de tener que cambiar moneda en efectivo justo a su llegada, nosotros buscaremos la mejor tasa de conversión esto es a criterio y elección del cliente)

### **¿Qué no incluye el servicio de residencia?**

- Cualquier gasto relacionado con el viaje a Paraguay.
- Gastos de alojamiento en Asunción.

### **Residencia permanente.**

- Dentro del marco temporal de 3 meses antes del vencimiento de su residencia temporaria, debe regresar a Paraguay para solicitar la conversión en **residencia permanente. Costo adicional de 450 USD.**
- Licencia de Conducir. (Solo se puede obtener con cédula Paraguaya) esta solicitud y sus trámites tienen un costo adicional de 350 USD una vez obtenida la licencia.
- Número de Identificación Tributaria (RUC): Se puede solicitar por un coste adicional de 150 USD una vez obtenida la cédula. El RUC puede congelarse gratuitamente tras 1 mes de actividad. El RUC congelado tiene un coste anual de 300 USD que se paga tras 12 meses de congelación.
- Certificado de Residencia Fiscal: Se puede solicitar por un coste adicional de 120 USD si tiene el RUC activo.
- Vida y Residencia: Certificado de vida y residencia con su nombre y dirección emitido por la Policía Nacional de Paraguay. Coste adicional de 120 USD.
- Apoyo inmobiliario en Paraguay: Podemos referirlo a empresas de confianza para inversiones inmobiliarias.
- Contrato de alquiler: Podemos proporcionarle un contrato de alquiler por 250 USD. (Un solo pago para las gestiones)
- Traducciones juradas: Suelen costar 50 USD por página.

### **¿Qué necesito para solicitar la residencia permanente?**

Después de 1 año y 9 meses de residencia temporal, se puede solicitar la residencia permanente.

Para obtener la Residencia Permanente, además de los documentos de residencia temporal paraguaya y la cédula, se necesitará demostrar "solvencia económica". Documentos que demuestren que tiene ingresos.

- Declaración de IRPF(ESPAÑA) / IRP(PARAGUAY) / IVA (PARAGUAY)
- Salarios / Jubilación / Cuenta Ajena / Empresario
- Los extractos bancarios son bienvenidos

### **¿Necesito ir a Paraguay para hacer el trámite de inmigración, vida y residencia y cédula?**

**Sí, debe venir a Asunción para realizar el trámite de inmigración;** el proceso solo dura 3 días laborables, y a menudo puede hacerse en uno o dos, dependiendo de la saturación de las dependencias de inmigración. **También tendrá que estar presente en Asunción para la solicitud de la Cédula, así como para el RUC si decide solicitarlo.** El certificado de residencia fiscal se puede solicitar a distancia por un precio adicional de 100 USD. Resumiendo, si se quiere obtener el certificado de residencia fiscal, tendría que hacer 3 visitas o una estancia más larga (1-6 meses). Si sólo quiere obtener la residencia y la cédula, necesitará 2 visitas o una estancia más corta ( 2 – 4 meses) a fecha de hoy la emisión de la cédula está tardando unos 3 meses de media como mínimo.

### **¿Cuánto dura el trámite?**

Necesitamos que nos avise, al menos 1 semana de antelación entre la fecha del pedido y la fecha del viaje a Asunción. Una vez realizada la solicitud, la residencia temporal estará lista en un plazo de entre 1 y 3 meses (Depende del trabajo acumulado de migraciones...). Con la residencia temporal, ya se puede solicitar la cédula, que estará lista en aproximadamente 3 meses.

Una vez obtenida la cédula, ya se puede solicitar:

- Permiso de conducir.
- Abrir cuentas bancarias
- También se puede solicitar el RUC en los 5 días laborables, siguientes a la obtención de la cédula. Se tarda un día en solicitar el RUC, y se tarda un máximo de 10 días en expedir el número. Una vez obtenido el RUC, puede solicitar un certificado de residencia fiscal. Este proceso tarda 15 días laborables días.

### **¿Tengo que vivir en Paraguay una vez obtenida la residencia?**

No. Una vez que tenga la residencia temporal, sólo tendrá que venir al país una vez dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la obtención de la residencia, si no lo hace, la perderá, y tendrá que realizar el proceso completo de nuevo, la ley Paraguaya exige que no se puede estar más de 12 meses fuera del país siendo residente precario y ese hecho se controla al milímetro ¡¡¡). La siguiente visita será, justo antes de los tres meses en la fecha que venza la residencia precaria y será para convertir su residencia temporal en permanente. Una vez obtenida la permanente, prácticamente no hay obligación de venir al país.

### **¿De qué sirve la residencia en Paraguay si yo sigo viviendo en mi país de origen?**

Existen algunas ventajas de obtener la residencia paraguaya, aunque vaya a permanecer en su país.

- Empieza a contar el tiempo para la residencia permanente y en el futuro la ciudadanía por naturalización en Paraguay. Obtención del Pasaporte Paraguayo.
- Permite abrir cuentas en bancos y cooperativas paraguayas.
- Facilita invertir, estudiar y hacer negocios en Paraguay.
- Permite obtener un número de identificación fiscal paraguayo para abrir cuentas en bancos, bolsa de Paraguay y bolsas internacionales. Esto tiene dos ventajas:
  - Las casas de bolsa intercambian información con el país de residencia fiscal declarado. Paraguay no intercambia información bancaria con otros países (no signatarios del CRS), lo que aumenta su privacidad financiera.
  - Algunos bancos y plataformas financieras restringen el uso de sus plataformas a residentes brasileños. Verificando su cuenta como residente paraguayo, podrá acceder a dichas plataformas.
- Le permite obtener un permiso de conducir paraguayo para conducir en otros países. (Es válido en Europa)
- Si decide mudarse a Paraguay en algún momento, (PLAN B) ya tiene la estructura operativa

### **¿Puedo vivir libre de impuestos con la residencia paraguaya sin vivir en Paraguay?**

Si usted obtiene la residencia paraguaya pero sigue viviendo todo el año en Brasil o en Europa (España) obviamente seguirá siendo residente fiscal en Brasil y deberá pagar impuestos allí. Para saber dónde y cómo tiene que tributar, solo tiene que contratar nuestra asesoría Fiscal, en la que estudiaremos su caso particular y le asesoraremos para optimizar su situación.

### **¿Tendré doble imposición?**

No. Sólo se adquiere la residencia fiscal en Paraguay si se permanece más de 120 días al año en el país. En cualquier caso, Paraguay es un país de tributación territorial, lo que significa que los ingresos procedentes del extranjero no están sujetos a impuestos. Mientras no tenga ingresos de origen paraguayo (como alquileres en Paraguay, salario o dividendos de una empresa paraguaya) no tendrá que pagar impuestos en Paraguay.

### **¿Tengo que presentar declaración de la renta en Paraguay si no tengo ingresos locales?**

El hecho de tener una residencia y una cédula no significa que se tengan que presentar declaraciones de la renta en Paraguay. **Paraguay tiene una fiscalidad territorial.** En cuanto a las ganancias de capital, no se necesita presentar ni declarar el impuesto sobre la renta de los bienes de capital (bienes inmuebles, acciones, participaciones, fondos, etc.) que generaron ganancias de capital en el extranjero (fuera de Paraguay). Si se obtiene la residencia, la cédula y el RUC en Paraguay, entonces si, se necesita presentar una declaración mensual del IVA. Esta declaración cuesta a unos 55 USD al mes con nuestra Gestora. Para solicitar un certificado de residencia fiscal, se necesita mantener activo el RUC. Si sólo necesita un número de identificación fiscal pero no necesita un certificado de residencia fiscal, se puede solicitar el RUC y luego congelarlo indefinidamente. Es un proceso fácil, gratuito y puede hacerse al cabo de 1 mes con el RUC activo. El coste de mantener congelado el RUC es de 225 USD cada 12 meses después de la congelación. Con el RUC congelado, ya no hay que presentar la declaración del IVA, pero tampoco se puede presentar el RUC para las facturas ni solicitar un certificado de residencia fiscal. Se suspenden entonces las declaraciones del IVA, pero no las del impuesto de la renta si tiene rentas imponibles superiores al límite de exención. Si presta servicios en el extranjero como profesional autónomo, tendrá que informar al banco paraguayo del origen del dinero (Compliance). Si el servicio se presta a empresas a distancia en el extranjero, no se paga IVA ni impuesto sobre la renta, pero se sigue teniendo que presentar una factura y un formulario de IVA todos los meses.

Otra opción sería utilizar una sociedad offshore y recibir ese dinero como dividendo. Resumiendo: mientras no se facture a través del sistema financiero paraguayo y se congele su RUC, no hay que presentar declaraciones en Paraguay.

Se puede declarar voluntariamente parte de los ingresos llevándolos a los bancos locales. Algunas instituciones financieras pueden pedir la declaración de la renta, (Ellos lo llaman declaraciones de IVA; suelen pedir los últimos 3 – 6 meses) por lo que puede ser útil, aunque sea con 0 impuestos. Para los ingresos locales, existe una exención del impuesto sobre la renta de 90.000.000 gs al año ( 10.500 USD). Hasta esta cantidad, no se declara ningún impuesto. Para el impuesto sobre la renta, si se supera la exención de 90 millones en un año, hay que presentar declaraciones por debajo del límite de exención durante 2 años antes de dejar de tener que declarar

### **¿Sirve la residencia para obtener una segunda ciudadanía en Paraguay?**

**Ciudadanía y Pasaporte.** Después de 3 años de residencia permanente, se puede solicitar la ciudadanía Paraguaya y obtener un pasaporte Paraguayo.

**APERTURA DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES EXTRANJEROS PREGUNTA:** Soy extranjero, deseo establecer una empresa dedicada a prestar servicios como profesional informático en Paraguay.

### **¿Qué necesito para poder inscribirme en la administración tributaria?**

**RESPUESTA:** Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), usted necesita contar con su radicación temporal o permanente y con la Cédula de Identidad Paraguaya.

**LEY DE MIGRACIONES:** La Resolución General 133/2023 actualizó los requisitos para la inscripción en el RUC, considerando lo dispuesto en la Ley N° 6984/2022 “De Migraciones”. La Ley de Migraciones vigente permite obtener la Cédula de Identidad Paraguaya con el carnet de residencia temporal. En este caso, el plazo de validez de la Cédula de Identidad será el mismo que el otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones para la residencia y se debe renovar conforme a las prórrogas otorgadas por esa Dirección. La residencia temporal es un

requisito previo a obtener la residencia permanente. Por lo tanto, la Resolución General 133/2023, establece para la inscripción en el RUC de las personas físicas extranjeras, contar con la Cédula de Identidad Paraguaya, ya que el Identificador del RUC será el número que corresponda a dicho documento.

**EXCEPTUADOS DE LA RESIDENCIA TEMPORAL:** No obstante, es importante destacar que la Ley de Migraciones mencionada, establece la excepción del cumplimiento de la residencia temporal como trámite previo a la obtención de la residencia permanente, para aquellos extranjeros que puedan demostrar fehacientemente la realización de inversiones en la República del Paraguay, conforme a la Ley N° 4986/2013 “QUE CREA EL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL PARA LA APERTURA Y CIERRE DE EMPRESAS (SUACE)”.

**SISTEMA UNIFICADO DE APERTURA Y CIERRE DE EMPRESAS – SUACE:** es una ventanilla única, que está compuesta por varias instituciones públicas, a través de la cual se realizan los trámites de apertura, formalización y/o cierre de empresas físicas o jurídicas, para la entrada de solicitudes y de registros estatales, con la finalidad de facilitar y agilizar el proceso de apertura de nuevos emprendimientos empresariales, gestionando los trámites en un solo lugar. A través del SUACE se puede realizar la apertura de Empresas por Acciones Simplificadas, ya sea unipersonales o sociedades.

**BENEFICIO Y DOCUMENTACIÓN:** El beneficio que se obtiene al realizar el trámite a través del SUACE es poder acceder a la residencia permanente y a la Cédula de Identidad Paraguaya. Para lo cual se requiere presentar el original, más dos copias autenticadas de la Constancia o Certificado de Inversionista, en el que conste que el extranjero se acoge al régimen del SUACE. Este documento es expedido por el Viceministerio de Industria y Comercio del Paraguay. Además, se deben presentar el Documento de Identidad del país de origen vigente, la Visa Consular y su verificación por el Ministerio de Relaciones Exteriores o bien la boleta migratoria sellada de ingreso al país, certificado de antecedentes expedido por INTERPOL, certificado de antecedentes para Extranjeros expedido por el Departamento de Informática de la Policía Nacional, entre otros documentos, según corresponda a la condición del solicitante.

## 4. Autónomo (Persona Física) vs. EAS (Empresa por Acciones Simplificada)

Al actuar como asesor de inversiones e intermediario inmobiliario para compatriotas europeos, el riesgo de responsabilidad civil aumenta significativamente. Evaluemos ambas figuras:

| Característica              | Persona Física (Autónomo)                                                              | EAS (Empresa por Acciones Simplificada)                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad Patrimonial | <b>Ilimitada.</b> Respondes con tus bienes personales (cuentas, vehículos, inmuebles). | <b>Limitada.</b> Solo respondes hasta el capital aportado a la EAS. Tu patrimonio personal está blindado. |
| Costos de Mantenimiento     | Bajos. Solo honorarios de un contador para declaraciones mensuales.                    | Medios. Requiere contabilidad empresarial y presentación de balances anuales.                             |
| Impuesto a la Renta         | IRP (8% - 10%).                                                                        | IRE General o Simple (10%) + IDU (8%) si retiras dividendos.                                              |
| Imagen Corporativa          | Básica ("Ramón Pérez"). Ejemplo                                                        | Profesional e Institucional ("Expat Consulting EAS").                                                     |

## ¿Puede un Pensionista Español dejar de ser Residente Fiscal en España al Vivir en Paraguay?

En España, la residencia fiscal se regula principalmente por la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en su artículo 9.

Una persona física es considerada residente fiscal en España si se cumple cualquiera de estos criterios (de forma alternativa, no acumulativa)

La clave: Residencia fiscal y el "centro de intereses económicos" La legislación española establece dos criterios principales para determinar la residencia fiscal de una persona física:

- Permanencia superior a 183 días en territorio español durante el año natural. Se cuentan los días de presencia física, más las "ausencias esporádicas" (viajes temporales fuera de España), salvo que se acredite residencia fiscal en otro país mediante un certificado oficial. En tu caso, indicas que pasarás menos de 180 días al año en España, lo que equivale a menos de 183 días. Si puedes probar tu residencia fiscal en Paraguay (con un certificado), las ausencias esporádicas no se computan, reforzando que no cumples este criterio.
- Centro de intereses económicos: Tener en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. En su caso, dado que su única renta es la pensión española, la Agencia Tributaria española podría argumentar que su centro de intereses económicos permanece en España. Este es el punto fundamental de su consulta.

Paraguay es un régimen fiscal favorable.

La legislación paraguaya se basa en el principio de territorialidad. Esto significa que solo se gravan las rentas de fuente paraguaya. Al ser su pensión de origen español, esta no estaría sujeta a impuestos en Paraguay, un dato muy relevante para su planificación financiera.

El Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y Paraguay, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, es la pieza clave para resolver su situación. Este tratado establece reglas para evitar que una persona sea considerada residente fiscal en ambos países y pague impuestos por la misma renta en los dos estados.

**Reglas de desempate del Convenio (Artículo 4):** Cuando una persona, según la legislación interna de cada país, es considerada residente de ambos, el CDI establece las siguientes "reglas de desempate" para determinar una única residencia fiscal a efectos del convenio:

1. Vivienda permanente a su disposición: Se le considerará residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. En su caso, al mudarse a Paraguay y no disponer de vivienda en España, este criterio le favorece claramente.
2. Centro de intereses vitales: Si tuviera vivienda permanente en ambos países, se analizaría dónde tiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. Al no tener familia con hijos menores ni propiedades en España, y establecer su vida en Paraguay, su centro de intereses vitales se trasladaría a Paraguay.
3. Donde viva habitualmente: Si no se pudiera determinar el centro de intereses vitales, se atenderá a donde viva habitualmente. Pasando más de 183 días en Paraguay, este criterio también le favorece.
4. Nacionalidad: Si viviera habitualmente en ambos o en ninguno, se atendería a la nacionalidad. Ingresos, la doctrina de la Agencia Tributaria (y sentencias del Tribunal Supremo, como la STS 2021/1234) indica que un ingreso pasivo como una pensión no basta por sí solo para considerar el centro en España si tu vida cotidiana y presencia física están en otro país. Además, mencionas que no tienes propiedades, vehículos ni familia con hijos menores en España, lo que debilita cualquier argumento de "centro vital" en España. Tu centro parece estar en Paraguay, donde pasarás más de 183 días y tienes RUC (Registro Único de Contribuyentes).
5. Presunción por familia: Si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores residen en España.

No aplicaría si no tiene familia con hijos menores, por lo que esta presunción no se activa. Si usted no dispone de vivienda en España (Ha vendido sus propiedades y establece su vida en Paraguay, según las reglas del CDI, usted sería considerado residente fiscal exclusivamente en Paraguay).

Tributación de la Pensión (Artículo 18 del CDI): El artículo 18 del CDI establece, por regla general, que las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante (en este caso, Paraguay) por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a imposición en ese Estado (Paraguay).

**¡Atención! Excepción para pensiones públicas:** Sin embargo, existe una excepción importante. Si la pensión es pagada por un Estado contratante (España) o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, por servicios prestados a ese Estado, dicha pensión solo puede someterse a imposición en ese Estado (España).

Esto significa que:

- **Si su pensión es PÚBLICA:** (Policías, Militares, Administraciones públicas, Ayuntamientos Diputaciones etc...) España le aplicará el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Deberá presentar este impuesto en España.
- **Si su pensión es PRIVADA** (la más común, del Régimen General de la Seguridad Social): En virtud del CDI, solo estaría sujeta a imposición en Paraguay. Como Paraguay no grava las rentas de origen extranjero, su pensión quedaría exenta de impuestos. Eliminación de Doble Imposición (Artículo 22): España concede crédito por impuestos pagados en Paraguay (pero como Paraguay no grava, no aplica). Paraguay ajusta para evitar doble carga, pero nuevamente, no grava rentas extranjeras.